Договор — оферта на оказание туристических услуг

Настоящая публичная оферта на оказание туристических услуг (далее - Договор) является официальным предложением ООО “GeoTrip” для неопределенного круга лиц заключить Договор, опубликованный на сайте www.geotrip.world.

ООО “GeoTrip” (далее именуемый - "Туроператор") в лице генерального директора Вахтанга Маргиани с одной стороны и посетитель сайта www.geotrip.world, (далее именуемый - "Заказчик") с другой стороны, следуя Грузинскому законодательству, заключили Договор о нижеследующем:

1.Определение терминов договора

1.1 Стороны договорились о терминах, используемых в настоящем договоре:
1.1.1 Сторона - Туроператор или Заказчик.
1.1.2 Стороны - Туроператор и Заказчик.
1.1.3 Туристический пакет - комплекс услуг по размещению, перевозке, питанию, экскурсионным услугам и другие услугам, предоставляемым для туристов в зависимости от заявки Заказчика индивидуально или в рамках регулярного группового тура.
1.1.4 Заказчик - турист или иное лицо, заказывающее тур для туриста(ов), в том числе законный представитель несовершеннолетнего туриста.
1.1.5 Турист – физическое лицо, являющееся потребителем услуг, оказываемых туроператором.
1.1.6 Программа тура – документ, содержащий информацию о маршруте и сроках тура, стоимости тура, условиях проживания, программе пребывания и особенностях предоставления экскурсионных, а также иных услуг, предусмотренных настоящим Договором или являющихся дополнительными.
1.1.7 Заявка – запрос Заказчика на оказание туристических услуг.

2. Предмет договора:

2.1. Туроператор обязуется за вознаграждение, по поручению и за счет Заказчика сформировать согласованный сторонами туристический пакет и оказать Заказчику или указанным им лицам туристские услуги. После полной оплаты стоимости услуг, туроператор до начала тура обязуется выдать на руки Заказчику документ, подтверждающий оплату туристических услуг.

3. Права и обязанности сторон

3.1 Туроператор обязан:
3.1.1 Совершить действия, направленные на подбор, бронирование и оплату туристских услуг, соответствующих характеристикам, указанным Заказчиком в Заявке.
3.1.2 Предоставить Заказчику достоверные сведения о составе и характеристиках согласованных туристских услуг. Оплаченные Заказчиком туристские услуги непосредственно оказываются Заказчику/Туристу иными лицами (Перевозчиком,

Гостиницей (гостевым домом) и прочими лицами, оказывающими туристские услуги в рамках туристического пакета).
3.1.3 После полной оплаты Заказчиком стоимости туристских услуг, выдать на руки Заказчику документ, подтверждающий оплату и экземпляр договора, подписанный туроператором с программой тура.
3.1.4 Предоставить Заказчику/Туристу исчерпывающие сведения об особенностях путешествий, а также о мерах безопасности (правила поведения в стране пребывания и т.д.) и осуществить предупредительные меры, направленные на обеспечение безопасности туриста.
3.1.5 Ознакомить Заказчика/Туриста с необходимой и достоверной информацией о правилах въезда, пребывания, об обычаях, традициях, религиозных обрядах, объектах туристского показа, состоянии окружающей среды в стране пребывания и прочих существенных факторах, могущих повлиять на условия/качество отдыха.
3.1.6 В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, влекущих (могущих повлечь) существенные изменения условий настоящего Договора и возможных последствиях немедленно сообщить Заказчику/Туристу в письменной/устной форме.
3.1.7 Уведомить Заказчика в течение трех рабочих дней после направления Заявки, о подтверждении или неподтверждении запрашиваемых услуг, в случае их отсутствия (отсутствие наличия мест в отелях, микроавтобусах и др.);
3.1.8 Незамедлительно информировать уполномоченный орган в области туризма и заинтересованных лиц (страховую компанию, родственников) о чрезвычайных происшествиях с Туристом во время тура.

3.2 **Туроператор вправе:**

3.2.1 Отказаться от исполнения договора в случае нарушения Заказчиком порядка оплаты, а также в случаях непредоставления или несвоевременного предоставления Заказчиком/Туристом сведений и документов, необходимых для исполнения договора или грубого нарушения Заказчиком/Туристом законодательства Грузии и/или действий/бездействия, ставящего под угрозу проведение тура, а также жизнь и здоровье других участников тура, в том числе отсутствие необходимой страховки и отказ в ее оформлении до начала тура.
3.2.2 Вносить по согласованию с Заказчиком изменения в комплекс туристических услуг, указанных в Заявке.
3.2.3 В случае, если на предварительно согласованные в Заявке даты тургруппа в групповой тур не набрана, Туроператор не позднее, чем за семь дней до начала тура уведомляет об этом Заказчика, который в свою очередь имеет право выбора:
1) полный возврат денежных средств (предоплаты) в течение одного рабочего дня.
2) скидку 20 % от цены индивидуального тура на согласованные даты, с доплатой разницы в цене между групповым и индивидуальным туром.

3.3 **Заказчик обязан:**

3.3.1 предоставить туроператору все необходимые для заключения договора документы, и произвести оплату в соответствии с установленными туроператором сроками и с п.4 настоящего Договора.

3.3.2 Предоставить туроператору точную и достоверную информацию о данных паспортов, адрес электронной почты, контактные телефоны, мессенджеры, необходимые для оформления документов и оперативной связи с Заказчиком/Туристом (его родственниками).
3.3.3 В случае если у Заказчика/Туриста есть особые, существенные требования к качеству и/или составу туристских услуг, он обязан уведомить об этом туроператора в письменной форме.
3.3.4 Предоставляя данные, необходимые для оформления настоящего договора дает согласие на обработку таких данных, принимая условия настоящего Договора.
3.3.5 Довести до сведения туроператора информацию об обстоятельствах, препятствующих возможности использования Заказчиком/Туристом забронированных услуг, к таковым, в частности, относятся:
- различного рода заболевания и связанные с ними медицинские противопоказания (применительно к смене климатических условий, разным видам передвижения, особенностям национальной кухни, к применению лекарственных средств и т.п.);
- имевшие место в прошлом конфликтные ситуации с государственными органами, например, запрет на въезд в определенное место размещения и т.п.
3.3.6 Соблюдать законодательство, правила въезда, пребывания и выезда, не причинять вреда окружающей среде, бережно относиться к объектам туристского показа, соблюдать правила личной безопасности в стране (месте) временного пребывания, стране транзитного проезда;
3.3.7 Относиться к имуществу третьих лиц с надлежащей заботливостью и осмотрительностью, соблюдать установленные третьими лицами правила пользования таким имуществом, не причинять вреда имуществу третьих лиц. При нарушении условий данного пункта третьи лица имеют право потребовать с Туриста материальную компенсацию за причиненные Туристом третьей стороне убытки, которые Турист обязуется оплатить третьей стороне на месте оказания услуг.
3.3.8 Незамедлительно информировать туроператора, а также представителей принимающей стороны о неоказании или ненадлежащем оказании туристских услуг со стороны третьих лиц и любых происшествиях с Туристом.
3.3.9 следовать по маршруту и выехать из места пребывания в составе группы и в сроки тура, самостоятельно следить за несовершеннолетними детьми.
3.3.10 соблюдать во время путешествия правила личной безопасности.
3.3.11 соблюдать законодательство государства, уважать обычаи, традиции и религиозные верования местного населения.
3.3.12 соблюдать правила проживания в гостиницах и придерживаться общепринятых норм поведения в составе группы. При грубом нарушении выше оговоренных норм, препятствующем предоставлению оставшейся группе туристских услуг, туроператор оставляет за собой право принять меры для привлечения Заказчика/туриста к юридической ответственности и досрочного прекращения Договора с этим Заказчиком/туристом. Все убытки, возникшие при таких обстоятельствах у туроператора и/или третьих лиц, Заказчик обязуется возместить в полном объеме.
3.3.13 при наличии в туре экстремальных/активных видов спорта, согласованных в Заявке, Заказчик обязан предоставить туроператору копию страховки с покрытием указанных рисков или дать согласие на оформление такой страховки на время тура.

3.4 **Заказчик имеет право:**

3.4.1 На получение качественных туристских услуг, указанных в программе тура.
3.4.2 На обращение в консульские, дипломатические, иные государственные, а также туристские представительства в случае посягательства на его личную безопасность или имущество и получение правовой и иных видов помощи;
3.4.3 На получение экстренной медицинской помощи.
3.4.4 На охрану жизни и имущества в соответствии с законодательством страны временного пребывания, страны транзитного проезда.
3.4.5 Отказаться от исполнения настоящего Договора до начала путешествия, при условии оплаты туроператору фактически понесенных им расходов за услуги, оказанные до уведомления об отказе от исполнения настоящего Договора, с учетом пункта 5.3 Договора.

4. Стоимость и порядок оплаты

4.1 При заключении договора Заказчик вносит туроператору оплату или предоплату за тур не менее **тридцати** процентов от стоимости забронированных туристских услуг через интернет-эквайринг.
4.2 Туроператор сообщает Заказчику о наличии туристских услуг, соответствующих характеристикам Заявки по электронным средствам связи/телефону. В случае отсутствия услуг, указанных в Заявке, туроператор предлагает последнему альтернативный вариант. В случае отказа Заказчика от альтернативных вариантов, договор считается расторгнутым и туроператор возвращает Заказчику внесенные в соответствии с п. 4.1. денежные средства.
4.3 Полная оплата цены туристских услуг должна быть произведена Заказчиком не позднее начала оказания туристских услуг.
4.4 Если, на условиях предоплаты, Заказчик не сделал доплату своевременно, то сделка считается аннулированной и туроператор возвращает Заказчику внесенную сумму предоплаты, с учетом п. 5.3 Договора.
4.5 Общая цена туристских услуг, забронированных Заказчиком и оказанных туроператором указывается в акте выполненных работ.
4.6 Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный туроператором расчетный счет (указан в реквизитах данного договора) или наличными в кассу туроператора.

5. Ответственность сторон

5.1 Туроператор не несет ответственности за:
5.1.1 убытки, причиненные Заказчику/Туристу, в связи с его действиями/бездействием, к которым, в частности, относятся:
а) неявка или опоздание к согласованному месту оказания туристской услуги;
б) несвоевременное или недостаточное предоставление туроператору запрошенной информации и документов;
в) нарушение действующего законодательства Грузии.

г) нахождение в состоянии алкогольного, наркотического опьянения и вследствие этого невозможности совершить путешествие;
д) отказ от страхования.
5.1.2 Убытки и любой другой ущерб, причинённый здоровью и/или имуществу Туриста, понесенные последним в связи с приобретением им самостоятельно дополнительных услуг в период путешествия.
5.1.3 За несоответствие туристического обслуживания необоснованным ожиданиям Заказчика/Туриста и их субъективной оценке.
5.1.4 За нарушение сроков и условий поездки, при возникновении претензий к Туристу со стороны Перевозчика или Принимающей стороны по вине Туриста. Это положение распространяется и на обязанность Туриста своевременно (к расчетному часу) освободить занимаемый номер.
5.1.5 Действия перевозчиков (изменение, отмена, перенос, задержка авиарейсов, поездов, автобусов и т.д.). В этих случаях ответственность перед туристами несут авиационные, железнодорожные и автотранспортные перевозчики в соответствии международными правилами и действующим законодательством Грузии.
5.1.6 Действия страховых организаций.
5.1.7 Действия таможенных и иммиграционных властей. За нарушения туристом таможенных и пограничных формальностей, правил проезда и провоза багажа, а также нарушения особых правил поведения в месте оказания туристских услуг и т. д
5.2 В случае выявления несоответствия или невыполнения заказанных услуг или ненадлежащего выполнения Договора туроператором Заказчик имеет право подать претензию. К рассмотрению принимаются претензии, поданные в письменном виде в срок до 30 (тридцати) дней после окончания тура, и при наличии документов, подтверждающих факты, изложенные в претензии (квитанции, счета, справки, фотографии и т.п.). Возмещение убытков Заказчику производится в срок до 30 (тридцати) дней в соответствии с законодательством Грузии.
5.3 В случае отказа Заказчика от тура, что фактически является расторжением договора по инициативе последнего, туроператор удерживает с Заказчика неустойку в размере:

Количество дней	**Размер удержания**
от 40 до 25 дней до начала тура	15 %
от 24 до 15 дней до начала тура	30 %
от 14 до 5 дней до начала тура	60 %
от 4 до 2 дней до начала тура	70 %
от 1 дня до начала тура	80 %

При отказе Заказчика от поездки ранее, чем за 40 дней до начала тура туроператор обязуется в течение тридцати дней вернуть оплаченные услуги в полном объеме за вычетом фактически понесенных затрат.

6. Условия заключения и сроки действия договора

6.1 Договор заключается в особом порядке: путем акцепта настоящего Договора, содержащего все существенные условия Договора, без его подписания сторонами. Договор имеет юридическую силу и является равносильным договору, подписанному сторонами. Фактом, подтверждающим принятие изложенных ниже условий, и акцептом настоящего Договора является заказ услуг у Туроператора и их последующая оплата.
6.2 Договор вступает в силу с момента его акцепта Заказчиком, срок его окончания определяется днем возвращения Заказчика/Туриста из согласованной даты тура.
6.3 Акт выполненных работ предоставляется туроператором Заказчику по его запросу в письменной форме после оказания забронированных ранее туруслуг и подтверждает исполнение поручения Заказчика туроператором.

7. Форс-мажор

7.1 Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по договору, в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.
7.2. Сторона, которая не может выполнить обязательства по договору, должна своевременно, но не позднее 3 (Трех) календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

8. Порядок разрешения споров

8.1 Все споры и разногласия, возникшие между сторонами по настоящему Договору, разрешаются путем переговоров для достижения обоюдного согласия в течение 30 (тридцати) дней с момента получения письма.
8.2 Если разногласия между туроператором и Заказчиком не могут быть устранены путем переговоров, они подлежат разрешению в судебном порядке согласно законодательству Грузии.

9. Порядок изменения и расторжения договора

9.1 Все изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они составлены в письменной форме.
9.2 Договор может быть расторгнут по обоюдному письменному согласию сторон. Туроператор обязуется вернуть Заказчику причитающиеся ему денежные средства не позднее 30 (тридцати) банковских дней с учетом пункта 5.3 Договора.

10. Реквизиты

Туроператор

ООО “ГЕОТРИП”
#405171246
University st. #19.
Phone +995595303080
info@geotrip.world

GEOTRIP LTD
Account Number:
GE24BG0000000158898600 USD
Bank: BANK OF GEORGIA
SWIFT:BAGAGE22